

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2015/11936

Acusada: SESE Auditores S/C

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar à **SESE Auditores S/C a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$25.000,00**, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, em infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/11936

Acusados: Sese Auditores S/C

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade da SESE Auditores S/C, Auditor Independente - Pessoa Jurídica, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, em violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM nº 308, de 14.05.1999, regulamentada pela Resolução CFC nº 1.323, de 21.01.2011.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado, em 10.11.2015, pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria ("SNC", ou "Acusação") em face da Sese Auditores S/C ("Sese"), por suposta infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99¹, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, ao não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

II. FATOS

2. O Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"), com base no item 12 da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelo Pares², aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11, enviou ofício³ à CVM com a relação dos auditores indicados ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no ano de 2015 que não indicaram o seu revisor, dentre os quais se encontrava a Sese.

3. Nesse sentido, a SNC enviou ofício⁴ à Sese, informando que ela deveria ter indicado, até 31.03.2015, ao Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (CRE), o nome do seu auditor-revisor, tendo em vista a sua seleção para se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015. Por meio do referido ofício, a SNC intimou a Sese a comprovar perante a CVM que informou ao CFC/CRE o nome do seu auditor-revisor, em conformidade com as normas que regem o Programa de Revisão Externa de Qualidade.

4. Entretanto, apesar de o ofício ter sido encaminhado ao endereço constante no sistema de cadastro da CVM (fls. 18), havendo nos autos, inclusive, aviso de recebimento com resposta positiva (fls. 06), a Sese não prestou os esclarecimentos solicitados⁵.

III. TERMO DE ACUSAÇÃO E RESPONSABILIDADES

5. Diante do contexto fático anteriormente relatado, a SNC apresentou Termo de Acusação em face da Sese Auditores S/C, propondo a sua responsabilização por suposta infração ao disposto no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014 (fls. 19-24).

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

6. Examinada a peça acusatória⁶, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º⁷ e 11⁸, ambos da Deliberação CVM nº 538/08.

V. INTIMAÇÕES

7. No primeiro envio de intimação à Sese (fls. 34), o aviso de recebimento foi recebido por terceiro (fls. 36), não tendo sido apresentada defesa. O segundo envio (fl.40), em mão própria ao representante da empresa, conforme dados da SERPRO (fls. 43), retornou (fls. 41). Em 18.04.2016, foi publicada intimação no Diário Oficial da União (fls. 46).

8. No entanto, até o presente momento, não foi protocolizada defesa pela acusada.

VI. SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

9. Em reunião do Colegiado ocorrida em 28.06.2016, fui sorteado relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator.

¹Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º - No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º - O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão, ou por inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 4º.

² 12. Cabe ao CRE:

[...]

(i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis;

[...].

³ Ofício nº 834/15/DIREX-CFC (fls. 04-05), de 15.05.2015.

⁴ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº 323/15 (fls. 01-02), de 17.06.2015.

⁵ Vide §6º do Termo de Acusação (fls. 19-24).

⁶ PARECER/Nº 00112/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 27-29); Despacho nº 00135/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 30); e Despacho nº 00575/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.31).

⁷ Art.6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

⁸ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/11936

Acusada: Sese Auditores S/C

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade da SESE AUDITORES S/C, Auditor Independente - Pessoa Jurídica, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, em violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM nº 308, de 14.05.1999, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323, de 21.01.2011.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1. Como exposto no relatório, com fundamento no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99¹ e na NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11, o Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), por meio do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”), fixou em 31.03.2015 a data-limite para que fosse indicado ao CRE o nome do auditor-revisor contratado pelos auditores independentes selecionados para o Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base 2014.

2. A importância do programa de revisão externa pelos pares foi recentemente destacada pelo Diretor Relator Roberto Tadeu em voto proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/10858, julgado em 27.09.2016, cabendo transcrever, por oportuno, os seguintes trechos de sua manifestação:

“3. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade que são responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.

[...]

9. Neste sentido, a Revisão pelos Pares, juntamente com o treinamento constante dos profissionais de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos instrumentos chave na busca constante de aprimorar os trabalhos de auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das

demonstrações financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais. Mais que isso, a Revisão pelos Pares é considerada como elemento essencial de garantia da qualidade dos serviços de auditoria independente no âmbito nacional e internacional.

10. Aliás, sua importância já foi enfatizada pelo Colegiado quando do julgamento dos Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2013/13151 e nº RJ2013/13481, que trataram exatamente da não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, em violação ao artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999”.

3. Dentre os auditores selecionados para submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, encontrava-se a Sese Auditores S/C (“Sese”)². A despeito de sua seleção, a Sese não comunicou ao CRE a referida informação no prazo estipulado, conforme listagem encaminhada à CVM pelo próprio CFC³ em atenção ao item 12 da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares⁴.

4. Assim, considerando que os fatos narrados pela acusação são incontroversos⁵, não remanesce dúvida quanto ao descumprimento ao disposto no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99 no caso concreto, o que impõe a condenação da Sese.

5. Anote-se que, tal como no citado PAS CVM nº RJ2015/10858, a Sese também descumpriu as normas ora em análise no exercício de 2014, ano-base de 2013, tendo recebido, inclusive, Ofício de Alerta em virtude dessa omissão⁶.

6. Considerar-se-á, na dosimetria da pena, que a acusada não possui nenhum cliente que esteja sob a supervisão da CVM, conforme dados contidos no Sistema Integrado de Participantes de Mercado da Autarquia, assim como, por outro lado, que a infração cometida possui natureza grave, nos termos do art. 37 da Instrução CVM nº 308/99⁷.

7. Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto pela **condenação** da **Sese Auditores S/C** à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 25.000,00**, por infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

¹ Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do disposto nos §§ 1º e 4º.

² O arquivo contendo a lista de auditores pessoas jurídicas sujeitas ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014, encontra-se disponível no portal eletrônico do CFC. Disponível em <http://novoportal.cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/lista_site_pj_2015.pdf>. Último acesso: 21/09/2016.

³ Ofício nº 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015

⁴ 12. Cabe ao CRE: [...] (i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis; [...].

⁵ Vide Seção V do relatório.

⁶ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº594/14 (fl. 16-17), de 20/10/2014.

⁷ Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3] do art. 11 da Lei nº 6.385/76, o descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11936 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11936 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11936 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para a companhia SESE Auditores S/C, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE